

소 장

원 고 홍○○ (육군 소령, 군번 생략)
○○시 ○○구 ○○로 00, 000동 000호
소송대리인 변호사 ○○○
피 고 제△△보병사단장

징계처분취소 청구의 소

청 구 취 지

1. 피고가 2026. 4. 28. 원고에 대하여 한 정직 2개월의 징계처분을 취소한다.
 2. 소송비용은 피고가 부담한다.
- 라는 판결을 구합니다.

청 구 원 인

1. 처분의 경위

가. 원고는 2011. 3. 1. 육군 소위로 임관하여 현재 제△△보병사단 예하 대대장 직무대리로 근무 중인 소령입니다. 원고는 2024. 2. 29. 사단장 표창을 받는 등 복무 기간 중 징계 전력이 없습니다(갑 제4호증).

나. 피고는, 원고가 2026. 2. 13. 부대 회식 자리에서 부하 중사 이○○에게 폭언을 하였다는 이유로 군인사법 제56조 제2호(품위를 손상하는 행위)에 해당한다고 보아, 2026. 4. 22. 징계위원회의 의결을 거쳐 2026. 4. 28. 원고에 대하여 정직 2개월의 징계처분(이하 '이 사건 처분'이라 합니다)을 하였고, 그 처분서는 2026. 4. 30. 원고에게 송달되었습니다(갑 제1호증).

2. 전심절차 및 제소기간의 준수

가. 군인사법 제51조의2는 징계처분 등에 대한 행정소송은 같은 법에 따른 소청 또는 항고 절차를 거친 후 제기하도록 규정하고 있습니다. 원고는 같은 법 제60조가 정한 항고기간(징계처분을 통지받은 날부터 30일) 내인 2026. 5. 20. 항고를 제기하였으나, 항고심사위원회의 심사를 거쳐 2026. 7. 3. 항고기각 결정이 내려졌고, 그 결정서는 2026. 7. 8. 원고에게 송달되었습니다(갑 제2, 3호증).

나. 원고는 행정소송법 제20조 제1항에 따라 위 결정서를 송달받은 날부터 90일 이내에 이 사건 소를 제기하므로 제소기간을 준수하였습니다.

3. 징계사유의 부존재

가. 피고는 원고가 회식 자리에서 이○○ 중사에게 "그따위로 일할 거면 나가라"라고 말하였다고 보았으나, 당시 동석자 5명 중 3명은 원고가 위와 같은 말을 한 사실을 듣지 못하였다고 진술하였습니다(갑 제5호증의 1 내지 3).

나. 원고는 업무 지적 과정에서 목소리를 높인 사실은 인정하나, 모욕적 표현을 사용하지 않았습니다. 징계사유의 존재에 관한 증명책임은 처분청인 피고에게 있으므로, 피고는 위 발언 사실을 구체적으로 증명하여야 합니다.

4. 재량권의 일탈·남용

가. 행정소송법 제27조는 "행정청의 재량에 속하는 처분이라도 재량권의 한계를 넘거나 그 남용이 있는 때에는 법원은 이를 취소할 수 있다."라고 규정합니다.

나. 대법원은 "공무원인 피징계자에게 징계사유가 있어서 징계처분을 하는 경우 어떠한 처분을 할 것인가는 징계권자의 재량에 맡겨진 것이므로, 그 징계처분이 위법하다고 하기 위해서는 징계권자가 재량권의 행사로서 한 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용한 것이라고 인정되는 경우에 한한다."라고 판시하면서, 그 판단에는 "직무의 특성, 징계의 원인이 된 비위사실의 내용과 성질, 징계에 의하여 달성하려고 하는 행정목적, 징계 양정의 기준 등 여러 요소를 종합하여 판단하여야" 한다고 보았습니다(대법원 2006. 12. 21. 선고 2006두16274 판결).

다. 설령 징계사유 일부가 인정된다 하더라도, ① 발언이 1회에 그친 점, ② 원고가 다음 날 이○○ 중사에게 사과하였고 이○○ 중사가 처벌불원 의사를 밝힌 점(갑 제6호증), ③ 원고에게 징계 전력이 없고 표창 공적이 있는 점을 종합하면, 보수의 3분의 2가 감액되는 중징계인 정직 2개월(군인사법 제57조 제1항 참조)은 비위의 정도에 비하여 지나치게 무거워 재량권을 일탈·남용한 것입니다.

5. 절차상 하자

원고는 징계위원회 출석통지를 개최 전날에야 받아 충분한 소명자료를 준비하지 못하였습니다(갑 제7호증). 대법원은 공무원 인사관계 처분이라 하여 모두 행정절차법 적용이 배제되는 것은 아니라는 취지로 판시한 바 있으므로(대법원 2007. 9. 21. 선고 2006두20631 판결 참조), 원고에게 실질적인 방어권 행사의 기회가 보장되었는지도 심리되어야 합니다.

6. 결론

이 사건 처분은 징계사유가 인정되지 않거나, 인정되더라도 재량권을 일탈·남용하여 위법하므로 취소되어야 합니다.

입 증 방 법

갑 제1호증	징계처분서
갑 제2호증	항고장 접수증
갑 제3호증	항고결정서 및 송달증명
갑 제4호증	표창장 사본
갑 제5호증의 1 내지 3	각 진술서
갑 제6호증	처벌불원서
갑 제7호증	징계위원회 출석통지서

첨 부 서 류

1. 위 입증방법 각 1통 2. 소송위임장 1통 3. 소장부분 1통

2026. 9. 24.

원고 소송대리인 변호사 ○ ○ ○ (인)

○○지방법원 귀중